

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5419/2538

บริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด
นายเต็ดชิน เชียงหลิว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 880 วรรคแรก

โจทก์ผู้รับประกันไม่ได้ชำระค่าซ่อมรถยนต์คันเกิดเหตุแก่ผู้เอาประกันภัย
โจทก์จึงไม่มีสิทธิเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยมาฟ้องจำเลยผู้ทำละเมิดตาม
ป.พ.พ. มาตรา 880 วรรคแรก

โจทก์ผู้รับประกันไม่ได้ชำระค่าซ่อมรถยนต์คันเกิดเหตุแก่ผู้เอาประกันภัย
โจทก์จึงไม่มีสิทธิเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยมาฟ้องจำเลยผู้ทำละเมิดตาม
ป.พ.พ. มาตรา 880 วรรคแรก

(อุดม มั่งมีดี-สันติ ทักกราล-สวรรณค์ ตักदारักษ์)

ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี - นายยอดชาย วีระพงศ์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายประศาสน์ ศิงขมานันท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ